





**NORMATIVA PARA LA
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE DOCENTES NO TITULARES
EN LA UTEQ**

ELABORADO
POR DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA GENERAL UTEQ

PREPARADO
POR DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL UTEQ

2021





EL CONSEJO UNIVERSITARIO, ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Considerando:

QUE, el artículo 325 de la Carta Magna determina que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.

QUE, el Artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: "El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.

QUE, el artículo 330 de la Constitución de la República del Ecuador determina que se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.

QUE, el artículo 331 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las **mujeres en el trabajo**.

QUE, en las instituciones de educación superior publican, el aspirante a integrar el personal académico deberá cumplir con los requisitos establecidos en los literales a), b), c), e), f, g), h) e i) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en lo que fuere pertinente.

QUE, el Art. 91 de la Ley Orgánica de Educación Superior- LOES - establece que: "Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia y la investigación en las instituciones del Sistema de Educación Superior, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole, ni éstas podrán ser causa de remoción, sin perjuicio de que el profesor o la profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios que inspiran a la institución, y lo previsto en la Constitución y esta Ley.

QUE, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina sobre los Requisitos para los profesores o profesoras no titulares. Que, el Art. 40 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e investigador del Sistema de Educación Superior, entre otras cosas, indica que el personal académico no titular en las instituciones de educación superior públicas deberá ser contratado observando las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público y que, de manera excepcional, este personal podrá ser contratado bajo la modalidad de contratos civiles profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia establecidos en el Reglamento General a la LOSEP.



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Campus Ing. Manuel Haz Álvarez
CONSEJO UNIVERSITARIO- ORGANO COLEGIADO SUPERIOR



QUE, el Artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos, dispone el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos.

QUE, el artículo 20 del Estatuto de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, determina que la UTEQ aplicará medidas de acción afirmativa para promover la igualdad de las personas en los concursos de méritos y oposición; y, otros. Cada acción afirmativa será calificada con un punto, acumulable hasta dos puntos, siempre que no exceda la calificación total.

QUE, el artículo 137 del Estatuto de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, determina que los tipos de profesores de la UTEQ, son titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los Profesores/as titulares podrán ser: Principales, agregados o auxiliares. Los tiempos de dedicación serán los siguientes: El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas semanales: semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales: y, a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor/a o funcionario/a administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector privado.

QUE, las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente instancias institucionales específicas para planificar y vincular a profesionales para que laboren en calidad de docentes bajo la modalidad de contrato académico.

QUE de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3., del Artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, le corresponde al Consejo Universitario, como Órgano legislativo, analizar, aprobar, reformar y reconsiderar: reglamentos, instructivos, acuerdos, resoluciones, políticas institucionales y disposiciones generales correspondientes a las funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión institucional; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en este artículo,

RESUELVE expedir la siguiente:

**NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROFESORES NO TITULARES EN LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

Capítulo I

NORMAS GENERALES

Artículo 1. Objeto. - El objeto de la presente normativa es definir las formas como la Universidad Técnica Estatal de Quevedo seleccionará a Profesionales para el correspondiente concurso de méritos y elegirá a profesores de la base de datos que consta en los archivos de la Unidad de Talento Humano y/o Vicerrectorado Académico para el correspondiente contrato.

Artículo 2. Definición. - Se consideran profesoras, profesores, aquellos señalados en el Art. 24 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.

Artículo 3. Principios. - La selección de personal académico no titular se sustentará en los principios: constitucionalidad, neutralidad, profesionalidad, igualdad, transparencia, acción afirmativa, equidad de género, entre otros.



Artículo 4. Normativa de selección. - Sobre la base de las políticas y normas vigentes, la UTEQ establecerá de acuerdo a las necesidades institucionales, los mecanismos técnicos que permitan la aplicación correcta y eficiente del subsistema de selección de profesores no titulares.

CAPÍTULO II **SELECCIÓN Y CONVOCATORIA**

Artículo 5. Formas de selección. - Para el proceso de selección de profesores no titulares, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo podrá aplicar una de las siguientes formas:

- a) Selección de Profesionales para profesor no titular, directamente de las hojas de vida de la base de datos de la Unidad de Talento Humano y/o Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo; y de no contar con el perfil idóneo en esta base de datos se,
- b) Reclutará a Profesionales a través de la página web de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con perfiles que se vinculen a las asignaturas establecidas en el distributivo académico.

(Artículo reformado mediante Resolución Cuadragésima Tercera adoptada por el Consejo Universitario en sesión del 20 de julio de 2021)

DE LA SELECCIÓN MEDIANTE USO DE BASE DE DATOS

Artículo 6. El Decano de la Facultad o su equivalente, según la necesidad académica de su Facultad; de la base de datos de Profesionales que consta en la Dirección de Talento Humano y/o Vicerrectorado Académico, solicitará la o las hojas de vida según el perfil que requiera.

(Artículo reformado mediante Resolución Cuadragésima Tercera adoptada por el Consejo Universitario en sesión del 20 de julio de 2021)

Artículo 7. El Decano de la Facultad o su equivalente, una vez escogido el perfil del Profesional, presentará el informe de selección al Consejo Académico de la facultad para su correspondiente aprobación y traslado al Consejo Académico General.

Artículo 8. El Consejo Académico General analizará el informe de selección emitido por la facultad, el mismo que deberá estar debidamente justificado y luego de la verificación y validación se procede a incluir el nombre propuesto en el distributivo académico y se traslada al Rectorado para aprobación en el OCS, (Órgano Colegiado Superior).

Artículo 9. El OCS (Órgano Colegiado Superior), aprobará el distributivo y dispondrá al Departamento de Talento Humano elabore el o los respectivos informes de contratación, siempre y cuando se cuente con la certificación de disponibilidad presupuestaria y previo a la verificación de requisitos generales para el ingreso de servidores públicos contemplados en el art.5 de la LOSEP.

Las y los seleccionados serán notificados a la dirección electrónica que hayan señalado para el efecto, debiendo, recién en esta etapa, presentar toda la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Instructivo.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB

Artículo 10. Luego de analizar los expedientes existentes en la base de datos de la UATH y Vicerrectorado Académico a la falta, de un expediente que cumpla con el perfil que se requiere, el Decano



de la Facultad o su equivalente, procederá a solicitar por escrito al Vicerrectorado Académico, para que se realice la publicación de convocatoria a través de la página web de la UTEQ u otros medios electrónicos.

Artículo 11. Estructuración de las bases para la convocatoria. - Las bases de la convocatoria se formularán dentro de los siguientes parámetros, aplicándose el formulario correspondiente.

- a) Requerimientos de instrucción profesional obligatoriamente con título de magister, experiencia y competencias definidas en la descripción y perfil de competencias de la cátedra a dictar, en función de la necesidad institucional; y,
- b) Los factores valorativos y desglose de los parámetros aplicables a la invitación, debe establecerse sobre el ciento por ciento, desglosando cada factor en porcentajes parciales y de acuerdo con la característica de la cátedra a dictar;

Artículo 12. Mecanismos de difusión. - La invitación se realizará mediante la difusión de los requerimientos a través de la página web de la UTEQ el proceso se realizará con sustento en las bases previstas para la invitación, se ejecutará con claridad, oportunidad, exactitud y validez, utilizando el formulario que consta en el presente reglamento.

- a) **Publicidad.** - Entendiéndose como tal la difusión efectiva de la invitación en la página web de la UTEQ, a fin de que estas sean oportunamente conocidas por los potenciales candidatos.

Cada invitación contendrá básicamente: Identificación de la institución, es decir de la UTEQ, la denominación de la cátedra, requerimientos del puesto, remuneración mensual unificada, facultad o unidad académica que va a dictar cátedra, dedicación académica, certificado de no encontrarse impedido para desempeñarse como servidor público y determinación del plazo y lugar de entrega de los documentos;

- b) **Libre concurrencia.** - De acuerdo con los requisitos para ingresar al servicio público, las únicas restricciones son las derivadas del perfil de competencias; y,
- c) **Transparencia.** - En los procesos y en el funcionamiento de la convocatoria el Decano o su equivalente y el Coordinador de Carrera certificarán:
 - 1. La acreditación de los documentos individuales para su calificación y valoración;
 - 2. Establecer la posibilidad de revisión por causa justa, por parte de los interesados.

Artículo 13. Oferta del concurso. - La Unidad Académica proporcionará al profesional aspirante, las bases para la oferta del Concurso a través de la página web de la UTEQ.

Artículo 14. Informe de la convocatoria. - La Vicerrectora Académica recepcionará los documentos que la convocatoria y remitirá en un plazo de 24 horas a la unidad académica solicitante, la misma que seleccionará y enviará su informe a Consejo Académico General para su análisis y aprobación, en un plazo de 48 horas.

DE LA EVALUACION:



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Campus Ing. Manuel Haz Álvarez
CONSEJO UNIVERSITARIO- ORGANO COLEGIADO SUPERIOR



Artículo 15. Parámetros para la calificación de los merecimientos. - Para la calificación de los merecimientos se establece un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos, correspondientes a los siguientes parámetros:

Artículo 16.

PARÁMETROS	PUNTAJE MÁXIMO
a) Título de cuarto nivel (maestría) vinculada al campo amplio de la asignatura motivo del concurso.	20
b) Por experiencia en docencia, investigación científica, vinculación o gestión universitaria o politécnica: • Por docencia universitaria o politécnica en el área del concurso • Por participar en proyectos de investigación ejecutados • Por participar en actividades de gestión académica (Coordinadores de carrera y de Áreas de conocimiento)	1 por año 1 por proyecto 1 por proyecto
c) Por publicaciones, en el área afín del concurso: ▪ Libros ▪ Artículos en revistas indexadas regionales ▪ Artículos en revistas indexadas con factor de impacto	2 c/libro 2 c/artículo 4 c/artículo
d) Por cursos de actualización o perfeccionamiento profesional o docente universitario en los últimos cinco años: ▪ Asistencia cursos ▪ Cursos aprobados ▪ Cursos Impartidos	▪ 0.25/ mínimo 30 horas ▪ 0.50 /mínimo 30 horas ▪ 1.0/ mínimo 30 horas (hasta un maximo de 10 puntos)
e) Por reconocimientos académicos de grado o Posgrado	
Mejor graduado	▪ 2 puntos
Primer lugar en eventos académicos internacionales.	▪ 2 puntos
Primer lugar en eventos académicos nacionales.	▪ 1 punto
Por haber obtenido un porcentaje mínimo del 80% en la evaluación general, en el último periodo académico que se desempeñó como profesor a contrato en la UTEQ o en la institución en donde haya ejercido la docencia.	▪ 2 puntos
1) TOTAL EN LA ETAPA DE MERECEMIENTOS	50 puntos
Experiencia profesional en la docencia	15 puntos
Experiencia profesional en el área de formación	10 puntos
Entrevista con la autoridad académica	25 puntos
2) TOTAL EXPERIENCIA EN DOCENCIA MAS ENTREVISTA	50 puntos
Total	100 puntos

Artículo 17. Medidas de acción afirmativa y equidad de género.- El Decano de la Facultad o su equivalente y el Coordinador de Carrera, una vez que cuente con el puntaje obtenido en las etapas de merecimientos, aplicará las acciones afirmativas que fueren del caso únicamente a las y los concursantes.



Artículo 17. Medidas de acción afirmativa y equidad de género.- El Decano de la Facultad o su equivalente y el Coordinador de Carrera, una vez que cuente con el puntaje obtenido en las etapas de merecimientos, aplicará las acciones afirmativas que fueren del caso únicamente a las y los concursantes. La aplicación de medidas de acción afirmativa promueve la igualdad de las y los postulantes. Cada acción afirmativa será calificada con dos puntos, acumulables hasta cuatro puntos.

Condiciones para la valoración de la acción afirmativa y equidad de género:

- a) Ecuatoriana o ecuatoriano en el exterior, por lo menos tres años en situación de movilidad humana, lo que será acreditado mediante certificado visado o residencia en el exterior, otorgado por el consulado respectivo;
- b) Personas con discapacidad, acreditado mediante el certificado del CONADIS o Ministerio de Salud Pública;
- c) Persona domiciliada durante los últimos cinco años en zona rural, condición que será acreditada con certificado de la junta parroquial;
- d) Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza, o encontrarse bajo la línea de pobreza, lo que se acreditará con la certificación de la Dirección de Registro Social del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social.
- e) Ser menor de 30 o mayor de 65 años al momento de presentar la postulación.
- f) Reconocerse como pertinente a una de las comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas o montubias.
- g) Pertenecer al sexo femenino
- h) Autoidentificación con géneros tradicionalmente excluidos
- i) Ser madre soltera y jefe de hogar lo que deberá ser acreditado con declaración juramentada.

Artículo 18. Calificación de méritos y nómina de aspirantes idóneos. - El Decano de la Facultad o su equivalente y el coordinador de carrera que requiere cubrir vacante, sobre la base del informe de la convocatoria, calificará los documentos (competencias documentadas) de los profesionales aspirantes; elaborará las actas correspondientes y considerará a los aspirantes idóneos para conocimiento del Consejo Académico General.

Artículo 19. Declaratoria del ganador del concurso. - Concluido el proceso de selección, el Decano de la Facultad o su equivalente y el Coordinador de la Carrera, mediante el acta final que será el resultado o sumatoria de los puntajes alcanzados; declarará ganador de la invitación al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje. El informe del proceso de selección se remitirá al Consejo Académico General para trámite respectivo.

Artículo 20. Informe definitivo de selección de personal.- El Consejo Académico General será el encargado de enviar al Consejo Universitario, Órgano Colegiado Académico Superior (OCAS), la incorporación en el distributivo del aspirante ganador de la invitación para contratación de profesores no titulares bajo la modalidad de contrato ocasional y este a su vez lo aprobará y trasladará a la Unidad de Talento Humano, para que, previo informe de cumplimiento de requisitos, solicite la correspondiente elaboración del contrato respectivo en la Procuraduría General.



Artículo 21. Desistimiento del ganador. - En el caso de que el ganador de la invitación no acepte el contrato, o no se presentare en la institución para legalizar el mismo dentro del término de tres días a partir de la notificación del acta final y de la disposición de la autoridad nominadora; El decano declarará ganador del concurso al aspirante que sigue en puntuación.

Artículo 22. Concurso declarado desierto. - El Decano de la Facultad o su equivalente y el Coordinador de la Carrera, podrán declarar desierto un concurso por:

- a) Falta de participantes;
- b) Por no existir personal idóneo en el proceso de convocatoria; y,

Si este fuere el caso, de declarar desierto el concurso, el Decano o su equivalente, analizará de las opciones presentadas el perfil de mayor vinculación a la cátedra convocada y mediante informe motivado y sustentado, solicitará al Consejo Académico General la autorización para la contratación del profesional que puede cubrir la vacante.

Artículo 23. Documentos adulterados o falsificados. - En caso de comprobarse adulteración o falsificación de documentos, el Decano de la Facultad o su equivalente, comunicará el particular a la autoridad nominadora, la cual, con la respectiva documentación, pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el hecho para los fines de ley.

DE LA SELECCIÓN DOCENTES PARA EL DICTADO DE MODULOS EN POSGRADO

Artículo 24. Para el dictado de módulos en Posgrado. — Para el dictado de módulos en la Unidad de Posgrado los Profesores son seleccionados de la nómina que consta en el Programa de Maestría puesto a consideración del CES para su respectiva aprobación.

En caso que el docente considerado en el listado del programa de maestría no esté disponible, se procederá de acuerdo al art. 5 del presente reglamento.

Artículo 25. Para dirección de trabajo de Titulación y conformación de Tribunales. - Los Profesores son seleccionados de la planta Docente del programa y si fuera el caso se podrá seleccionar y contratar docentes externos a la planta del programa, los que deberán cumplir con los requisitos y perfil profesional que requiera cada proyecto de investigación.

NORMA SUPLETORIA

Entodo aquello que no esté contemplado en la presente Normativa y otras normas aplicables vigentes, se estará lo que establece el Reglamento de Régimen Académico, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.

DISPOSICIÓN FINAL

APROBACIÓN Y VIGENCIA: La presente **NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES NO TITULARES EN LA UTEQ**, fue analizada y aprobada por el Consejo Universitario, en único y definitivo debate mediante Cuadragésima Tercera Resolución de sesión ordinaria del día veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho y la misma entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación por la Secretaría General de la UTEQ.

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

Normativa reformada mediante Cuadragésima Tercera Resolución de Sesión Ordinaria Especial del



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Campus Ing. Manuel Haz Álvarez
CONSEJO UNIVERSITARIO- ORGANO COLEGIADO SUPERIOR



Consejo Universitario realizada el día **martes 20 de julio de 2021.**

Lo certifico.

Ab. Francisco Pincay Rizo
SECRETARIO GENERAL UTEQ.





UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Campus Ing. Manuel Haz Álvarez
CONSEJO UNIVERSITARIO- ORGANO COLEGIADO SUPERIOR



SECRETARIA GENERAL UTEQ

CERTIFICACION

Ab. Francisco Pincay Rizo, en mi calidad de Secretario General de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, CERTIFICO que la presente **Normativa PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE DOCENTES NO TITULARES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO**, fue analizada y aprobada por el Consejo Universitario, en Único y definitivo debate mediante Cuadragésima Tercera Resolución de sesión ordinaria del día veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho y la misma entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación por la Secretaría General de la UTEQ. **Actualización y reformas** aprobadas mediante Cuadragésima Tercera Resolución adoptada por el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria Especial realizada el **día martes 20 de julio 2021**.

Quevedo, a 20 de julio de 2021.

Lo certifico,


Ab. Francisco Pincay Rizo
SECRETARIO GENERAL UTEQ.


